Repertorio n. 14.882 Raccolta n. 9.107

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOCIETÀ PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisette, il giorno otto del mese di aprile.

In Brescia, Via Orzinuovi n. 148, presso la sede sociale.

Avanti a me dott. **Amilcare Fossadello**, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il comparente, con il mio consenso, rinunciato, è presente il signor:

— **MARNIGA UBALDO**, nato a Brescia (BS) il 3 settembre 1964, domiciliato in Brescia, Via Cremona n. 62, codice fiscale MRNBLD64P03B157L,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **«TREBECCO SISTEMI S.P.A.»**, con sede in Brescia, Via Orzinuovi n. 148, capitale sociale euro 1.500.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia 03387140175.

Il comparente mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria di tale società, qui riunita in questo giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà atto:

— che l'assemblea è stata convocata per il giorno odierno, alle ore 10:00, in prima convocazione, mediante avviso comunicato a tutti i soci a mezzo di posta elettronica certificata in data 30 marzo 2027, agli indirizzi risultanti dal libro dei soci, con le ricevute di avvenuta consegna in atti;

— che sono presenti, personalmente o per delega, soci portatori di n. 1.290.000 azioni ordinarie su n. 1.500.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente: il presente Marniga Ubaldo, portatore di n. 525.000 azioni; la signora Cassinetta Delia, portatrice di n. 300.000 azioni; il signor Predalbora Amos, portatore di n. 270.000 azioni; la signora Anfossi Gisella, portatrice di n. 180.000 azioni; la Fenaria S.r.l., portatrice di n. 15.000 azioni;

— che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a esso Presidente, i consiglieri Cassinetta Delia e Predalbora Amos, e che il consigliere Ettore Vicomanno ha rassegnato le proprie dimissioni con lettera del 25 marzo 2027, con effetto immediato;

— che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente e un sindaco effettivo;

— che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

PARTE ORDINARIA

Sull'unico argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente riferisce delle dimissioni del consigliere Vicomanno e propone all'assemblea di provvedere alla sua sostituzione fino alla scadenza del consiglio in carica, e dunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2028.

Dopo breve discussione, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i presenti,

delibera

— di prendere atto delle dimissioni del consigliere Ettore Vicomanno;

— di nominare componente del consiglio di amministrazione la signora **RONCADELLA FULVIA**, nata a Salò (BS) il 14 giugno 1979, domiciliata in Brescia, Via Gramsci n. 9, codice fiscale RNCFLV79H54H717Z, che resterà in carica sino alla scadenza del consiglio attualmente in carica;

— di determinarne il compenso in misura pari a quello degli altri consiglieri non esecutivi.

La signora Roncadella Fulvia, presente in sala, ringrazia e **dichiara di accettare l'incarico**, attestando l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza.

PARTE STRAORDINARIA

Sul primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra il progetto di riposizionamento industriale della società nel settore dei servizi energetici e propone la conseguente modificazione dell'oggetto sociale.

Prende la parola la socia Anfossi Gisella, la quale manifesta il proprio dissenso rispetto al riposizionamento proposto e ne chiede la verbalizzazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea, con il voto favorevole di n. 1.110.000 azioni e il voto contrario della socia Anfossi Gisella, portatrice di n. 180.000 azioni,

delibera

di modificare l'articolo 3 dello statuto sociale, che assume il seguente testo:

«*La società ha per oggetto, in via prevalente, la produzione, la distribuzione e la vendita di energia elettrica e termica, anche da fonti rinnovabili, la gestione di servizi energetici e di impianti di produzione di energia, ivi compresa l'attività di società di servizi energetici, nonché, in via non prevalente, la progettazione, la produzione, il commercio e l'installazione di componenti per impianti termotecnici e la relativa manutenzione.*»

«*La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate. È esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico.*»

Sul secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente illustra l'opportunità di dotare il consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in modo da poter cogliere le occasioni di finanziamento del piano industriale senza dover convocare l'assemblea.

L'assemblea, con il voto favorevole di n. 1.110.000 azioni e il voto contrario della socia Anfossi Gisella, portatrice di n. 180.000 azioni,

delibera

di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale mediante l'aggiunta del seguente comma:

«*Il consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, con emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci. Il verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione è redatto da notaio.*»

Il Presidente dà infine atto che il testo dello statuto sociale, recante incorporate le modificazioni deliberate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera «A», e che io Notaio provvederò al deposito e alla richiesta di iscrizione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente scioglie la seduta essendo le ore 12:15.

Del che il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio in parte a mano su tre fogli per undici pagine, letto dal comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Ubaldo Marniga *dott. Amilcare Fossadello, Notaio*